

CAPITOLO XLIX

Se quelle Città che hanno avuto il principio libero, come Roma, hanno difficoltà a trovare leggi che le mantengano; quelle che lo hanno immediate servo, ne hanno quasi una impossibilità.

Quanto sia difficile nello ordinare una Repubblica provvedere a tutte quelle leggi che la mantengano libera, lo dimostra assai bene il processo della Repubblica romana, dove non ostante che fussero ordinate di molte leggi da Romolo prima, dipoi da Numa, da Tullo Ostilio e Servio, e ultimamente dai Dieci cittadini creati a simile opera, nondimeno sempre nel maneggiare quella Città si scoprivano nuove necessità, ed era necessario creare nuovi ordini; come intervenne quando crearono i Censori, i quali furono uno di quelli provvedimenti che ajutarono a tenere Roma libera quel tempo che la visse in libertà. Perchè diventati arbitri de' costumi di Roma, furono cagione potissima che i Romani differissero più a corrompersi. Fecero bene nel principio della creazione di tal Magistrato uno errore, creando quello per cinque anni; ma dipoi non molto tempo, fu corretto dalla prudenza di Mamerco Dittatore, il qual per nuova legge ridusse detto Magistrato a diciotto mesi; il che i Censori che vegghiavano ebbero tanto per

male, che privarono Mamercò del Senato; la qual cosa e dalla Plebe, e dai Padri fu assai biasimata: e perchè la Istoria non mostra che Mamercò se ne potesse difendere, conviene o che lo Istorico sia difettivo, o gli ordini di Roma in questa parte non buoni; perchè non è bene che una Repubblica sia in modo ordinata, che un cittadino per promulgare una legge conforme al viver libero, ne possa essere senza alcun rimedio offeso. Ma tornando al principio di questo discorso, dico che si debbe per la creazione di questo nuovo Magistrato considerare, che se quelle Città che hanno avuto il principio libero, e che per sè medesimo si è rotto, come Roma, hanno difficoltà grande a trovar leggi buone per mantenerle libere, non è maraviglia che quelle Città, che hanno avuto il principio loro immediate servo, abbiano, non che difficoltà, ma impossibilità ad ordinarsi mai in modo che le possano vivere civilmente e quietamente: come si vede che è intervenuto alla Città di Firenze, la quale per aver avuto il principio suo sottoposto all' Imperio romano, ed essendo vivuta sempre sotto governo d'altri, stette un tempo soggetta, e senza pensare a sè medesima; dipoi, venuta l'occasione di respirare, cominciò a fare i suoi ordini, i quali sendo mescolati con gli antichi, ch'erano tristi, non poterono esser buoni; e così è ita maneggiandosi per dugento anni, che si ha di vera memoria, senza avere mai avuto Stato, per il quale ella possa veramente essere chiamata Repubblica. E queste

difficoltà che sono state in lei, sono state sempre in tutte quelle Città che hanno avuto i principj simili a lei. E benchè molte volte per suffragj pubblici e liberi si sia dato ampia autorità a pochi cittadini di potere riformarla, non pertanto mai l'hanno ordinata a comune utilità, ma sempre a proposito della parte loro; il che ha fatto non ordine, ma maggiore disordine in quella Città. E per venire a qualche esempio particolare, dico come tra l'altre cose che si hanno a considerare da uno ordinatore d'una Repubblica, è, esaminare nelle mani di quali uomini ei ponga l'autorità del sangue contro de'suoi cittadini: questo era bene ordinato in Roma, perchè ei si poteva appellare al Popolo ordinariamente; e se pure fusse occorsa cosa importante, dove il differire la esecuzione mediante l'appellazione fusse pericoloso, avevano il rifugio del Dittatore, il quale eseguiva immediate, al qual rimedio non rifuggivano mai, se non per necessità. Ma Firenze, e l'altre Città nate nel modo di lei, sendo serve, avevano questa autorità collocata in un forestiero, il quale mandato dal Principe faceva tale ufficio. Quando dipoi vennero in libertà, mantennero questa autorità in un forestiero, il quale chiamavano Capitano. Il che, per potere essere facilmente corrotto da' cittadini potenti, era cosa perniciosissima. Ma dipoi mutandosi per la mutazione degli Stati questo ordine, crearono otto cittadini che facessero l'ufficio di quel Capitano. Il quale ordine di cattivo diventò

pessimo, per le cagioni che altre volte sono dette, che i pochi furono sempre ministri de' pochi, e de' più potenti. Da che si è guardata la Città di Vinegia, la quale ha dieci cittadini, che senza appello possono punire ogni cittadino. E perchè ei non basterebbono a punire i potenti, ancora ch'è n'avessero autorità, v'hanno costituito le Quarantie; e di più hanno voluto che il Consiglio de' Pregadi, che è il Consiglio maggiore, possa gastigarli. In modo che non vi mancando l'accusatore, non vi manca il Giudice a tenere gli uomini potenti a freno. Non è adunque maraviglia (veggendo come in Roma, ordinata da sè medesima e da tanti uomini prudenti, surgevano ogni dì nuove cagioni, per le quali si aveva a far nuovi ordini in favor del vivere libero), se nelle altre Città, che hanno più disordinato principio, vi surgano tali difficoltà, che le non si possano riordinare mai.

CAPITOLO L

Non debbe uno Consiglio o uno Magistrato potere fermare le azioni della Città.

Erano Consoli in Roma Tito Quinzio Cincinnato e Gneo Giulio Mento, i quali sendo disuniti avevano ferme tutte le azioni di quella Repubblica. Il che veggendo il Senato, gli confortava a creare il Dittatore, per fare quello che per le discordie loro non si poteva fare. Ma i Consoli di-

scordando in ogni altra cosa, solo in questo erano d'accordo di non voler creare il Dittatore. Tanto che il Senato, non avendo altro rimedio, ricorse allo ajuto de' Tribuni, i quali con l'autorità del Senato sforzarono i Consoli ad ubbidire. Dove si ha a notare in prima la utilità del Tribunato, il quale non era solo utile a frenare l'ambizione che i potenti usavano contro alla Plebe, ma quella ancora ch'egli usavano fra loro. L'altra, che mai si debbe ordinare in una Città, che i pochi possano tenere alcuna deliberazione di quelle che ordinariamente sono necessarie a mantenere la Repubblica. Verbi grazia, se tu dai una autorità ad un Consiglio di fare una distribuzione d'onori e d'utile, o ad un Magistrato d'amministrare una faccenda, conviene o imporgli una necessità perchè egli l'abbia a fare in ogni modo, o ordinare, quando non la voglia fare egli, che la possa e debba fare un altro; altrimenti questo ordine sarebbe difettivo e pericoloso, come si vedeva che era in Roma, se alla ostinazione di quelli Consoli non si poteva opporre l'autorità de' Tribuni. Nella Repubblica veneziana il Consiglio grande distribuisce gli onori e gli utili. Occorreva alle volte che l'universalità, per isdegno, o per qualche falsa suggestione, non creava i successori ai Magistrati della Città, e a quelli che fuori amministravano l'Imperio loro. Il che era disordine grandissimo; perchè in un tratto, e le terre suddite, e la Città propria mancavano de' suoi legittimi Giudici, nè